



CONTRATO DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN PARA EL DESARROLLO DE NEGOCIOS N°JM10328956-RRCR 1-B-2023

Conste por el presente documento, el Contrato de Asociación en Participación para el Desarrollo de Negocios, que celebran de una parte INCLUB WORLD. S.A.C., identificado con RUC N° 20608425871, debidamente inscrita en la partida Partida Electrónica N° 14750624 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, constituida y regida bajo las leyes de la República del Perú, con domicilio legal en Mz. <> Lote 72, Tercera Etapa Cieneguilla, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representada por el Sr. Omar Fernando Urteaga Cabrera, identificado con D.N.I. N° 41958311 a quien en lo sucesivo se denominará "INCLUB"; y de otra parte el(la) Sr(a). JOSE MONTALVO ESTELA, de nacionalidad PERUANA identificado con DNI-DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 10328956, con domicilio en MZ. I LT. 14 A.H.M. JOSE OLAYA BALANDRA II, a quien en lo sucesivo se denominará "EL ASOCIADO"; en los términos y condiciones contenidos en las cláusulas siguientes:

PRIMERA: ANTECEDENTES

- 1.1 INCLUB, es una empresa encargada de gestionar y desarrollar el proyecto inmobiliario de carácter recreacional y hotelero de **RIBERA DEL RIO CLUB RESORT S.A.**, ésta última identificada con RUC N° 20608720911, debidamente inscrita en la Partida Electrónica N° 14809461 del Registro de Personas Jurídicas de Lima y ubicada en Mz. <> Lote 72, Tercera Etapa Cieneguilla, Provincia y Departamento de Lima. Por lo que, INCLUB requiere contar con recursos y EL ASOCIADO tiene interés en participar en el negocio conforme a las condiciones establecidas en este instrumento.
- 1.2 EL ASOCIADO es una persona natural que, en calidad de asociado-inversionista, manifiesta, por el presente acto, su voluntad expresa de participar en el proyecto inmobiliario desarrollado por INCLUB en los términos establecidos en este documento. Asimismo, declara haber recibido la presentación del proyecto y con base en ello, y luego de las consultas del caso, ha decidido invertir en el desarrollo del mismo.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

- 2.1. Por el presente contrato, las partes acuerdan participar en el negocio descrito en la cláusula siguiente bajo la modalidad de asociación en participación. INCLUB ha puesto a disposición de EL ASOCIADO, 54000 (CINCUENTA Y CUATRO MIL) acciones de inversión Clase B de RIBERA DEL RIO CLUB RESORT S.A, por el Programa de participación: Vitalicia, conforme al siguiente detalle:



Experience



Vitalicia Ultra
Premium



Vitalicia



Light



Vitalicia Plus



Standard



Vitalicia Premium
Plus



Mini



Vitalicia Premium



Estas acciones de inversión son Acciones Preferentes de segundo orden sin derecho a voto y con derecho a usufructo, referente a la facultad de disfrutar los espacios y recibir beneficios en los servicios de RIBERA DEL RIO CLUB RESORT S.A, con sujeción al “Programa de Beneficios”, y al “Código de Ética y Conducta” – Anexo 1 que es parte integral del presente contrato.

2.2. Por su parte, EL ASOCIADO se obliga a transferir a INCLUB como capital de negocio, la suma pactada en la cláusula tercera, en la forma y oportunidad convenidas.

TERCERA: PRECIO Y FORMA DE PAGO

- 3.1. El capital de negocio por el Programa de participación Vitalicia, asciende a la suma de US\$ 7740.00 (SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 00/100 USD DOLARES), el cual le otorga a EL ASOCIADO el número de acciones y beneficios mencionados en el numeral 2.1 del presente contrato.
- 3.2. Las partes acuerdan que el abono del capital de negocio, se efectuará en dólares de los Estados Unidos de América, al amparo de lo dispuesto por el Artículo 1237 del Código Civil.
- 3.3. El capital de negocio será abonado por EL ASOCIADO, en el plazo de 72 meses, mediante la cancelación de una cuota inicial de US\$ 540.00 y 72 cuotas mensuales consecutivas de US\$ 100.00 cada una. La cuota inicial se abonará en la fecha de la suscripción del presente contrato, mientras que las cuotas subsiguientes se abonarán en la misma fecha del mes siguiente correspondientemente, de acuerdo al Cronograma de Pago de Inversión constado en el Anexo 2 del presente documento.
- 3.4. La cuota inicial y las cuotas mensuales correspondientes, podrán ser abonadas en las siguientes cuentas bancarias de titularidad de INCLUB, a elección de EL ASOCIADO:

Tipo de cuenta	Número de cuenta
Cuenta Corriente Soles BCP	193-7128166-0-75
Cuenta Corriente Dólares BCP	193-7134346-1-09
Cuenta Corriente Soles INTERBANK	200-3007045326
Cuenta Corriente Dólares INTERBANK	200-3007045333

En caso de cambio o incrementos de cuentas bancarias, INCLUB informará oportunamente a través del correo registrado de EL ASOCIADO dentro de los primeros 7 (siete) días del cambio.

- 3.5. EL ASOCIADO podrá abonar por adelantado una o más cuotas mensuales no vencidas; sin embargo, no se admitirá en ningún caso el abono parcial de estas cuotas.}

CUARTA: RÉGIMEN DE RENDIMIENTO Y RETORNO DE LA INVERSIÓN

Por su parte, en contraprestación, INCLUB se obliga a retribuir a EL ASOCIADO con Acciones Clase B (Acciones Preferentes de segundo orden sin derecho a voto y con derecho a usufructo), contando con los siguientes beneficios:

- Acciones:

- o En cuanto EL ASOCIADO concluya con el abono de la totalidad de las cuotas pactadas en el Cronograma de Pagos de Inversión – Anexo 2, que forma parte integrante del presente contrato, tendrá derecho a recibir 54000 (CINCUENTA Y CUATRO MIL) acciones Clase B, libres de gravámenes, cargas u obligaciones que limiten o restrinjan su dominio o libre disposición. Dichas acciones confieren a EL ASOCIADO los siguientes derechos de participación:
 - Participación en Ventas Netas Anuales del Proyecto Hotelero RIBERA DEL RIO CLUB RESORT S.A. (Contrato de Asociación en Participación): Conforme a lo dispuesto en los artículos 445 a 448 de la Ley General de Sociedades (LGS), relativos a la asociación en participación, EL ASOCIADO tendrá derecho a participar en un 30% de las Ventas Netas anuales generadas por el Proyecto Hotelero RIBERA DEL RIO CLUB RESORT S.A., hasta que haya recuperado el 100% de su inversión. Esta participación constituye un mecanismo contractual válido de colaboración empresarial, sin implicar la existencia de una nueva persona jurídica ni la garantía de una rentabilidad asegurada.
 - Participación en las utilidades anuales de RIBERA DEL RIO CLUB RESORT S.A. (Régimen Societario): Adicionalmente, EL ASOCIADO tendrá derecho a participar en las utilidades anuales que genere RIBERA DEL RIO CLUB RESORT S.A., siempre que estas existan y sean aprobadas para distribución por la Junta General de Accionistas, conforme a lo previsto en los artículos 114 a 118 y 229 a 232 de la LGS. La distribución se efectuará en proporción al número de acciones de inversión que consten en su certificado. Una vez recuperada la inversión inicial, EL ASOCIADO continuará participando en las utilidades de la empresa, en caso de que estas se produzcan y sean distribuidas, conforme a lo acordado por la Junta General de Accionistas. Asimismo, por la representación de las

- acciones, EL ASOCIADO accederá a los beneficios vinculados al monto de la inversión realizada, detallados en el Programa de Beneficios.
- o Queda expresamente entendido que EL ASOCIADO participa de los resultados de RIBERA DEL RIO CLUB RESORT S.A., tanto en las utilidades como en las pérdidas que pudieran generarse, y que los beneficios mencionados en esta cláusula tienen carácter perpetuo, conforme al Programa de Beneficios.
 - o El cumplimiento del pago de la cuota inicial más 12 cuotas mensuales permite al Asociado obtener un primer Certificado de Acciones Clase B, proporcional al total de acciones y cuotas incluidas en su Programa de participación. Posteriormente, por cada 12 cuotas abonadas, el Asociado podrá solicitar un nuevo Certificado de Acciones Clase B, hasta completar el total de acciones previstas en el presente contrato.
 - o El cumplimiento del 100% de la inversión, hará acreedor a EL ASOCIADO de un Certificado de Acciones Clase B, de acuerdo al Programa de participación elegido por EL ASOCIADO.
 - o EL ASOCIADO podrá optar por adelantar el pago de cuotas correspondientes a meses futuros del cronograma de su Programa de participación con el fin de acceder de manera anticipada a una mayor cantidad de acciones, optimizando así su participación en el proyecto. El esquema de pago anticipado y sus bonificaciones se encuentran en el Anexo 3 del presente contrato.
 - o Si al momento de legalizar el presente contrato, El Asociado realizó el pago de todas las cuotas de su Programa de participación, la cantidad de acciones reflejadas en la cláusula segunda como en la cuarta, ya presentará el total de acciones adquiridas incluyendo la bonificación de acciones por el pago anticipado.
 - o La inversión otorga el derecho a EL ASOCIADO a usufructuar el Hotel Club Resort, según su tipo de Programa de Beneficios. El tipo de Programa varía de acuerdo con el número de acciones de inversión seleccionadas por EL ASOCIADO.
 - o Las acciones Clase B corresponden ser acciones preferentes de segundo orden sin derecho a voto y con derecho a usufructo, estas confieren a su titular la calidad de socio y le atribuye, entre ellos, los siguientes derechos:
 1. Participar en el reparto de utilidades anuales y del patrimonio neto resultante de la liquidación.
 2. Derecho de usufructuar los espacios y beneficios en los servicios de RIBERA DEL RIO CLUB RESORT S.A., según el tipo de Programa de Beneficios adquirido.
 3. Posibilidad de participar en el Directorio, a través de un representante elegido por todos los accionistas del Sistema Red.
 4. Ser informado cuando menos semestralmente de las actividades y gestión de RIBERA DEL RIO CLUB RESORT S.A.
- Asimismo, le confiere a EL ASOCIADO los demás derechos establecidos en el Estatuto de RIBERA DEL RIO CLUB RESORT S.A., conforme a la Ley General de Sociedades.
- o La entrega del Certificado de Acciones, el cual tiene como característica ser vitalicio y heredable, se realizará a la fecha del cumplimiento del abono total de la inversión. En el caso del Programa de Beneficios Light en adelante, se irán entregando Certificados Parciales, en función al cumplimiento de los segmentos anuales, salvo expresión escrita formal o electrónica por parte de EL ASOCIADO. Cabe indicar que, el último certificado parcial correspondiente a la duplicación de acciones, será entregado en el periodo correspondiente de legalizaciones, el cual irá en función a la fecha de la solicitud presentada por el asociado. En caso que EL ASOCIADO haya cancelado el 100% del capital de negocio en una fecha anterior a la indicada, INCLUB podrá disponer la

- posibilidad de hacer la entrega anticipada de dicho certificado bajo ese contexto u otro que considere pertinente. Dichos certificados, serán legalizados Notarialmente.
- o Las acciones son heredables, por lo que, el heredero o legatario se convierte en accionista de la sociedad en aplicación del artículo 660 del Código Civil, en tanto que, la muerte pone fin a la persona, produce la apertura de su sucesión y origina la transmisión de su patrimonio, constituido por activos y pasivos, es decir, por los bienes, derechos y obligaciones.
 - o EL ASOCIADO tiene derecho a invertir en nuevas acciones de inversión, teniendo en consideración las siguientes condiciones:
 - o El monto del capital de negocio corresponderá al valor de mercado vigente en el momento de la inversión.
 - o EL ASOCIADO al optar por la inversión en nuevas acciones de inversión, acepta las condiciones y normas vigentes a dicha fecha.
 - o EL ASOCIADO durante los primeros 12 meses puede ir migrando entre Programas de participación, desde la MINI hasta VITALICIA ULTRA PREMIUM, siempre y cuando exista disponibilidad. Para la cual, lo que deberá de abonar es la diferencia del valor entre los Programas de participación más la tasa de UPGRADE vigente en el momento.
 - o El número de Programas de participación será determinado en función a la ocupabilidad, poniendo el Hotel Club Resort a disposición de sus socios el 25% de su capacidad instalada anual.
- **Usufructo (Programa de Beneficios):**
- El derecho de usufructo de EL ASOCIADO se aplica conforme al siguiente detalle:
 - o **El Plan Vitalicia incluye para el socio y sus beneficiarios: Cónyuge, más hijos menores a 18 años o 3 beneficiarios de edad indistinta, disfrutar ilimitadamente nuestras instalaciones los 365 días del año, desde la inauguración de la primera etapa del Hotel Club Resort.**
 - **Piscinas:** 1 piscina bebés, 1 para niños de 6 a 12 años y 1 para adultos.
 - **Áreas deportivas:** 2 canchitas de fútbol y 2 de vóley multiusos.
 - **Área de Juegos Infantiles:** Inflables, camas elásticas, resbaladeras, columpios, laberintos, muros de escalar, entre otros.
 - **Sala de Juegos:** Fútbol de mano, tenis de mesa, billar, tiro al sapo y más.
 - **Salones de Recepciones:** 4 salones de recepciones para eventos con capacidades que van desde 80 personas hasta 450 personas.
 - **Restaurantes:** 1 Buffet y 1 A la Carta,
 - **Bar y Karaoke.**
 - **Spa, Sauna y Gimnasio**
 - **Áreas Verdes y Áreas de Reposo:** Mas de 2500 m2 de área verde.
 - **Estacionamiento Privado:** Amplias playas de estacionamiento con capacidad para más de 200 vehículos.
 - o **Invitados: 4 Pases libres para invitados por mes (acumulable x2, 2 veces por año en día de semana – No aplica para feriado, ni feriado largo). Los invitados adicionales deberán pagar por su ingreso según tarifario vigente. En el caso de**

eventos y reservas, la cantidad de invitados puede variar de acuerdo a las condiciones convenidas con EL ASOCIADO.

o **Rewards: La suscripción del presente contrato otorga al asociado un total de 7740 Rewards. El programa "Rewards" o en adelante solo denominado "Rewards" es un beneficio exclusivo relacionado al Programa de participación suscrito, mediante el cual los socios acumulan Rewards como parte de su participación activa en el proyecto. Este programa cuenta con las siguientes condiciones:**

- Cada unidad de Reward tiene un valor representativo a US\$ 1.00 (Un dólar estadounidense con 00/100 centavos).
- Los Rewards no son transferibles, no constituyen dinero en efectivo ni generan intereses. El uso de los Rewards implica la aceptación de los términos y condiciones de la presente cláusula.
- Los "Rewards" son canjeables solo y exclusivamente para la reservación de habitaciones por noches de hospedaje en los hoteles correspondiente al Plan Multisedes de toda la cadena INCLUB, sujetos a disponibilidad y a las políticas vigentes de uso las cuales podrán ser modificadas sin previo aviso.
- La cantidad total de Rewards equivale al precio total del Programa de participación suscrito. Posteriormente al pago de la cuota inicial, los Rewards serán entregados mensualmente al cumplimiento de cada cuota abonada exitosamente. En caso de adelantar cuotas, el total de rewards entregados serán equivalentes al capital amortizado. Esta condición estará sujeta a la forma y periodo de adquisición de la membresía, conllevando así posibles modificaciones respecto a las condiciones de entrega de rewards.
- En el momento que la membresía obtenga el estado de "Inactivo", "Deuda" o sus variables referidas a la falta de pago, la cantidad de Rewards liberados hasta ese momento quedarán inutilizables hasta la regularización de cuotas pendientes. Así también para las membresías Vitalicia Plus y Vitalicia Premium Plus, si posteriormente al pago de la cuota inicial y la liberación de Rewards proporcionales la membresía, obtiene el estado de "Inactivo", "Deuda" o sus variables referidas a la falta de pago, los Rewards proporcionales tampoco podrán ser utilizados hasta la regularización de las cuotas pendientes.
- En caso de migraciones a Programa de participación inferiores, entiéndase que involucre un menor precio total respecto al Programa de participación inicial con el que se suscribió EL ASOCIADO, se procederá con el descuento de Rewards tanto como sea necesario para que sea directamente proporcional al nuevo precio total del nuevo Programa de participación.
- Del total de rewards acumulados por el asociado, el 70% podrá utilizarse para reservas de lunes a jueves (días de semana), mientras que el 30% restante podrá ser utilizado únicamente para reservas realizadas entre viernes a domingo (fines de semana) así también feriados y/o días festivos.
- La diferencia no cubierta por los Rewards deberá ser abonada al momento de la reserva como un proceso regular. Es decir, si los rewards cubren un 70% del costo de la reserva durante los días de semana, el asociado deberá realizar el pago del 30% restante al momento de generar dicha reserva; en contraparte, para los fines de semana, feriados y días festivos, si los Rewards cubren un

- 30% del costo de la reserva, el asociado deberá realizar el pago del 70% restante al momento de generar la reserva.
- Los Rewards destinados a días de semana no podrán utilizarse para reservar estancias en fines de semana, feriados o días festivos y viceversa.

Considerar el siguiente esquema según el Programa de participación de acuerdo a la fecha de suscripción del presente contrato:

<u>Vitalicia:</u>	<u>Vitalicia Plus:</u>	<u>Vitalicia Premium:</u>	<u>Vitalicia Premium Plus:</u>	<u>Vitalicia Ultra Premium:</u>
7,800 rewards	8,400 rewards	15,600 rewards	16,800 rewards	31,200 rewards

* Vigente para suscripciones celebradas entre el 01 de marzo de 2024 hasta el 14 de febrero de 2025.

* Si EL ASOCIADO cuenta con un Programa de participación anterior a los mencionados en este esquema, también obtendrá Rewards bajo el criterio previsto en la presente cláusula. Si se trata de pagos anticipados, puede guiarse por el Anexo 3.

- o EL ASOCIADO podrá optar por adelantar el pago de cuotas correspondientes a meses futuros del Programa de participación con el fin de acceder de manera anticipada a una mayor cantidad de Rewards, optimizando así sus beneficios sobre el proyecto. El esquema de pago anticipado y sus bonificaciones se encuentran en el Anexo 3 del presente contrato.
- o Si al momento de legalizar el presente contrato, El Asociado realizó el pago de todas las cuotas de su Programa de participación, la cantidad de Rewards reflejadas en la presente cláusula, ya representará el total de Rewards adquiridos incluyendo la bonificación de Rewards por el pago anticipado.
- o **Descuentos:** Restaurante y Bar: 20%, Servicios Spa, Salas de Cumpleaños Infantiles y Salas de Recepciones: 25%, Alojamiento Adicional: 30% e Invitados Adicionales: 50%. Para otros servicios que adquiera el socio, aplicarán los precios según el tarifario vigente.
- o **Descuentos vacacionales:** Los asociados que hayan pagado al 100% su programa Vitalicio, Vitalicio Premium y Vitalicio Ultra Premium, tendrán beneficios vacacionales a través de:
 - ✓ **Vive Ahora Travel.** Agencia de Viaje EXCLUSIVA PARA SOCIOS, adquiere todo para tus vacaciones Nacionales e Internacionales: Noches de hotel, Paquetes armados y mucho más... directamente tomados de las Operadoras Turísticas más importantes.

- ✓ **RCI:** Compañía Internacional de intercambio vacacional, la cual le permite al afiliado disfrutar de los siguientes beneficios:

- Semanas de Intercambio Vacacional desde \$ 359.00 (Beneficio activo desde Inauguración del Resort) (Temporada Alta / Media / Baja).
- Semanas de Escape desde \$ 299.00 (Sujeto a cambios que RCI podría realizar en el tiempo) (Temporada Media / Baja)
- Mas de 4500 Desarrollos en más de 110 Países. flexibilidad para viajar y posibilidad de traspasar, regalar o ceder beneficios a un tercero.

Para participar de este programa se requiere hacer pagos por concepto de Afiliación: \$ 99.00 y por mantenimiento anual: \$ 59.00. - Estos conceptos son pagados por EL ASOCIADO. EL ASOCIADO puede decir participar o no en este programa.

- o **Beneficiarios Adicionales:** El socio podrá adherir a su membresía hasta 3 beneficiarios adicionales. Cabe indicar que, estos 3 beneficiarios adicionales mencionados en este párrafo, son adicionales a los que su programa gratuitamente le brinda. El costo de cada uno de ellos será USD\$ 50 por año.

- **Durante el Desarrollo de construcción del Hotel:** El socio y sus beneficiarios podrán hacer uso gratuito de las instalaciones para FULL DAY todos los fines de semana y feriados (bajo reserva). También tendrán descuentos en Restaurante (20%), Servicios (25%) y alquiler de alojamiento (30%). Para otros servicios que adquiera el socio, aplicarán los precios según el tarifario vigente.
- **Identificación:** A las 48 horas de realizado el pago de la cuota de ingreso, se actualizará en sistema el núcleo familiar de EL ASOCIADO. Los cuales, para poder hacer uso del Programa de beneficios que otorga el Programa de participación seleccionado, sólo deberán mostrar su Documento de Identidad (DNI, Carnet de Extranjería o Pasaporte).
- **Kit de Bienvenida virtual:** Cada ASOCIADO, después de formalizar su sistema de pago, recibe el Kit de bienvenida virtual en un plazo de 15 días útiles. El Kit incluye: Carta de Bienvenida donde se consigna su número de socio, Cronograma de Pagos de Inversión (caso hubiese fraccionado), y el Reglamento de conducta y Código de Ética de RIBERA DEL RIO CLUB RESORT S.A.
- **Cesión:** EL ASOCIADO puede ceder, transferir o donar, parcial o totalmente cualquier beneficio y/u obligaciones bajo este contrato, con el solo llenado de los formatos correspondientes, cabe señalar que el cesionario de la posición, el receptor de la donación o el comprador deberá reunir los requisitos para poder ser parte de la sociedad. Estos Son:
 - o No tener antecedentes penales.
 - o No tener acreencias judiciales civiles.
- INCLUB no se hace responsable por el tiempo que EL ASOCIADO no haga uso del Hotel Club Resort y sus beneficios durante la vigencia del mencionado Programa.

QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

5.1. INCLUB tiene las siguientes obligaciones:

- Acciones:

- INCLUB se obliga a gestionar, administrar y realizar el negocio, materia del presente contrato, de manera ordenada y adecuada. En tal sentido, INCLUB deberá proceder con diligencia, prudencia, buena fe y lealtad.
- INCLUB se obliga a otorgar las acciones materia de este contrato a EL ASOCIADO, libres de gravámenes, cargas y cualquier obligación que limite o restrinja su dominio o libre disposición, las cuales tienen derecho a usufructo en beneficio del socio o accionista en el momento establecido en la cláusula cuarta del presente contrato.
- Suscribir todos los documentos o contratos necesarios para perfeccionar el otorgamiento de titularidad de acciones.
- INCLUB se compromete que RIBERA DEL RÍO CLUB RESORT S.A. abone las Ventas Netas/ utilidades correspondientes por cada año fiscal a EL ASOCIADO, en caso si hubiere, conforme a los plazos establecidos por Ley para la repartición de utilidades y conforme a los certificados de acciones obtenidos.

- Usufructo:

- En virtud del presente contrato, INCLUB deberá suministrar a EL ASOCIADO, la facultad de disfrutar los espacios y recibir beneficios en los servicios de RIBERA DEL RÍO CLUB RESORT S.A., con sujeción al “Programa de Beneficios” y al “Código de Ética y Conducta” que EL ASOCIADO tiene derecho conforme al número de acciones de acuerdo a su inversión y que ambos documentos son parte integral del presente contrato.

5.2. EL ASOCIADO tiene las siguientes obligaciones:

- Acciones

- EL ASOCIADO se obliga a efectuar el abono de las cuotas mensuales en el momento y forma pactados, conforme a lo dispuesto en la cláusula tercera de este documento. En caso contrario, EL ASOCIADO recaerá en incumplimiento según lo dispuesto en la cláusula séptima.
- Suscribir los documentos y contratos que sean necesarios para perfeccionar el otorgamiento de titularidad de las acciones seleccionadas de acuerdo a su inversión.

- Usufructo

a) Mantenimiento

- El pago por concepto de mantenimiento asciende a: US\$ 299.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100 USD DOLARES) anuales, correspondiente al Plan Multisedes de toda la cadena INRESORTS. Cabe indicar que, este concepto se descontará directamente de los ingresos que genere RIBERA DEL RÍO CLUB RESORT S.A. cada año. En caso dichos ingresos no sean suficientes para cubrir el mencionado concepto, este pago será asumido por EL ASOCIADO, esto aplicará a partir que el Hotel Club Resort se encuentre al 100% desarrollado.
- Mientras que el Hotel Club Resort se encuentre en etapa de desarrollo no habrá ningún costo relacionado al mantenimiento, salvo circunstancias de fuerza mayor en el que el Hotel Club Resort no sea autosostenible, para ello, se realizará una Junta General de accionistas para plantear un mantenimiento temporal le de viabilidad al proyecto durante su desarrollo.
- En caso el pago de mantenimiento deba ser asumido por EL ASOCIADO, éste deberá cancelar este concepto hasta el último día calendario del mes de enero del año respectivo. Este concepto podrá variar, según lo determine y justifique la administración (incremento costo vida, inflación, valor dinero en el tiempo, etc).
- El no uso del Programa de Beneficios de Ribera del Río Club Resort S.A., no exonera de este pago al titular.
- En caso de incumplimiento de pago de la cuota del mantenimiento anual, EL ASOCIADO quedará inhabilitado temporalmente hasta regularizar el pago, es decir, se procederá a la suspensión de los beneficios según el Programa de Beneficios y no se habilitará el USO, hasta la subsanación del pago o pagos pendientes.
- Esta operación no requiere estado de cuenta previo para su cancelación. Puede ser abonado en las cuentas corrientes que serán informadas por RIBERA DEL RÍO CLUB RESORT S.A. en su oportunidad, identificándose con su número de Documento de Identidad y/o pago directo en alguna oficina del Hotel Club Resort o en las cuentas corrientes que para tal fin se le proporcionaran a EL ASOCIADO con la finalidad que abone dichos mantenimientos, asimismo una vez realizado estos, bastará una comunicación electrónica con la copia del depósito correspondiente para dar por cancelada la obligación. RIBERA DEL RÍO CLUB RESORT S.A.; emitirá los documentos contables de acuerdo a Ley dentro de las 48 horas siguientes a la confirmación del abono.

b) Términos de Conducta

- EL ASOCIADO deberá responsabilizarse por los daños que éste, su cónyuge, hijos, hijas e invitados pudieran causar a las instalaciones de RIBERA DEL RÍO CLUB RESORT S.A., ya sea por dolo, culpa leve o culpa inexcusable.
- EL ASOCIADO deberá cancelar las sanciones que RIBERA DEL RÍO CLUB RESORT S.A., a través de su administración, podrá imponer a los socios que constan en el Código de Ética y Conducta del Hotel Club Resort.

- EL ASOCIADO declara conocer las disposiciones contenidas en el Código de Ética y Conducta de RIBERA DEL RÍO CLUB RESORT S.A, establecido en el Anexo 1 del presente contrato y que lo ha leído previamente a la suscripción del presente documento, sin más constancia que la firma puesta al pie, quedando suscrito a sus términos y condiciones aceptando los procedimientos y sanciones que éste contempla.
- EL ASOCIADO acepta tener conocimiento que RIBERA DEL RÍO CLUB RESORT S.A. podrá modificar su Reglamento, así como podrá expedir otras normas, reglamentos y políticas que tengan por finalidad mejorar el uso de las instalaciones de RIBERA DEL RÍO CLUB RESORT S.A. por parte de los afiliados y público en general, los cuales están obligados a respetarlas desde la fecha en que estas sean comunicadas, dichas modificaciones serán sometidas a la Junta General de Accionistas obligatoria o convocada para tal fin.

SEXTA: FACULTADES DE LAS PARTES

- 6.1. Las partes declaran expresamente que corresponderá a INCLUB cualquier vinculación económica que en el desarrollo del negocio se acuerde con terceros, para lo cual INCLUB actuará en nombre propio al celebrar contratos, al asumir obligaciones o al adquirir créditos. En consecuencia, queda convenido que no existirá relación jurídica alguna entre los terceros y EL ASOCIADO; y, asimismo, los terceros no adquirirán obligaciones frente a EL ASOCIADO ni éste ante aquellos.
- 6.2. Queda expresamente establecido que EL ASOCIADO no asume ni asumirá ninguna responsabilidad, de ninguna naturaleza, por las acciones, decisiones, compromisos o cualquier otro acto, sea verbal o escrito, que realice INCLUB, ni por las consecuencias que ellos generen al vincularse con otros asociados-inversionistas en el desarrollo del negocio referido en el presente contrato, hecho que EL ASOCIADO declara conocer plenamente y acepta en el presente acto en cuanto a su naturaleza y relación jurídica.
- 6.3. En virtud de lo acordado en la presente cláusula, las partes convienen que INCLUB no requiere de ningún tipo de consentimiento previo adicional de EL ASOCIADO para cualquier vinculación económica celebrada en el desarrollo del negocio con terceros, más allá de lo expresado y acordado en la citada cláusula.
- 6.4. EL ASOCIADO declara estar conforme en que no tendrá injerencia directa ni indirecta en las actividades de INCLUB.

SÉTIMA: INCUMPLIMIENTO

- 7.1. El ASOCIADO renuncia irrevocablemente a invocar hechos de terceros o causas no imputables a él, en caso de incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones asumidas en el presente CONTRATO.

- 7.2. El incumplimiento del abono de las cuotas pactadas conforme a los plazos estipulados en el Cronograma de Pagos de Inversión constado en el Anexo 2 del presente documento, anulan el derecho a EL ASOCIADO de posesión de las acciones que le correspondieran, como se describe en el punto 7.3 de la presente cláusula.
- 7.3. En caso que EL ASOCIADO se retrase en el abono de las cuotas del financiamiento, según las fechas estipuladas en el Cronograma de Pagos de Inversión, se procederá de la siguiente manera:
- a) Retraso de UNA (1) CUOTA MENSUAL, se procederá con la suspensión de los beneficios del plan de alojamiento incluido en el programa de beneficios más los descuentos en todos los servicios del Hotel Club Resort, y la aplicación de la mora automática conforme a lo establecido en la Cláusula Octava. Así también, el usuario pasará al estado de “Inactivo”.
 - b) Retraso de SEIS (6) CUOTAS MENSUALES, se procederá retirando al asociado de la red y se suspenderá la generación de comisiones respecto a su patrocinio. Así también su usuario pasará al estado de “Deuda” entre las cuotas 2 y 4 de retraso. Entre las cuotas 4 y 6 se le asignará el estado de “Preliquidación” al usuario. Se le otorgarán 6 meses adicionales para regularizar sus cuotas pendientes con la posibilidad de recuperar su acceso a la red, generación de comisiones y reactivación de su usuario. Entre los 6 y 12 meses, el usuario pasará al estado de “Liquidación”. Durante este plazo también se aplicará la mora automática conforme a lo establecido en la Cláusula Octava.
 - c) Retraso de DOCE (12) CUOTAS MENSUALES, queda expresamente convenido que el contrato se resolverá de pleno derecho cuando EL ASOCIADO no cumpla con regularizar los abonos pendientes en el plazo adicional otorgado. Al amparo del Artículo 1430 del Código Civil, se resolverá el presente contrato por incumplimiento contractual, conllevando la liquidación del Programa de participación, así como la destitución de todas las acciones adquiridas mediante asientos de transferencia de acciones.
- 7.4. Aplicado el supuesto de liquidación y resolución contractual mencionado en el punto anterior, EL ASOCIADO pierde el derecho de la titularidad de las acciones por haber incumplido el contrato y por ende no se le emitirá el Certificado de acciones correspondiente, y en caso se ya se hubiese emitido certificados anticipados esto serían anulados.
- 7.5 INCLUB aplicará una penalidad del 100% correspondiente al pago total de la CUOTA INICIAL pagada por EL ASOCIADO; así también, quedarán nulos los certificados parciales que se le hayan podido entregar a EL ASOCIADO y correspondiente cancelación del Asiento en el libro de Matrícula de acciones de RIBERA DEL RIO CLUB RESORT S.A.

Por otro lado, INCLUB le devolverá a EL ASOCIADO el 100% del monto de que haya cancelado por las CUOTAS MENSUALES de su Programa de participación hasta la fecha de la resolución del presente contrato, en Rewards que podrá canjear en reservas de las habitaciones disponibles del Hotel Club Resort bajo las condiciones expresadas en la cláusula cuarta del presente contrato. Para ello, INCLUB le otorgará a EL ASOCIADO la facultad de liberar la cantidad de Rewards proporcionales a su inversión, para que pueda consumirlo en reservas correspondientes al Plan Multisedes de toda la cadena INCLUB. Este beneficio cuenta con un plazo de vigencia de 3 años como máximo, calculado a partir de la fecha de su entrega a EL ASOCIADO. Cabe indicar que dicho beneficio no aplica para Bares y Restaurantes. Esto quedará constando en el Acta de Resolución del contrato y los



costos involucrados en la resolución del presente contrato, quedarán a cargo de EL ASOCIADO.

- 7.6. Para los Programas de participación Vitalicia Plus y Vitalicia Premium Plus donde apliquen los criterios previstos en el artículo cuarto del presente contrato, si se utilizan los rewards equivalentes a la inicial y la membresía pasa a un estado de "Liquidación", EL ASOCIADO deberá realizar el pago en dinero lo equivalente a la cantidad de Rewards que haya consumido, en sentido de la penalidad al 100% de la inicial prevista en el numeral 7.5. INCLUB podrá tomar medidas legales necesarias respecto al cobro de la cantidad de Rewards utilizada por EL ASOCIADO.
- 7.7. En caso se le haya entregado a EL ASOCIADO Certificados Parciales, en función al cumplimiento de los segmentos anuales, estos tendrán vigencia mientras EL ASOCIADO termine de cancelar la totalidad de los pagos pendientes establecidos en su Cronograma de Pagos de Inversión, caso contrario, se revocarán las acciones otorgadas mediante el Certificado Parcial de acciones entregado anteriormente.
- 7.8. Luego de seis (06) meses de que EL ASOCIADO se encuentre No Habido, incumpliendo con sus pagos durante este periodo de tiempo, sin comunicación alguna, EL ASOCIADO acepta mediante el presente contrato, que se pueda traspasar su Programa de participación a un socio o persona interesada, a fin de que éste continúe con los pagos faltantes. Por lo que, se traspasan todos los derechos y deberes a esta nueva persona, quien vendría a ser el nuevo titular del Programa de participación, beneficios y código respectivo. Esta nueva persona se compromete a devolverle a EL ASOCIADO el 100% de lo pagado por él hasta la fecha del referido traspaso.
- 7.9. RIBERA DEL RIO CLUB RESORT S.A. podrá aplicar medidas ante el incumplimiento parcial o tardío de la obligación que tiene el Asociado respecto al cumplimiento de pagos sobre su Programa de Participación. En virtud del artículo 1426 del Código Civil, RIBERA DEL RIO CLUB RESORT S.A. tiene la facultad de aplicar medidas administrativas, comerciales o contractuales orientadas al restablecimiento del cumplimiento de las obligaciones.
- 7.10. Las medidas adoptadas por RIBERA DEL RIO CLUB RESORT S.A. podrán incluir la suspensión temporal de beneficios, la aplicación de intereses moratorios o cargos por reactivación, entre otras, las cuales se ejecutarán conforme a las políticas vigentes de la empresa. Dichas políticas podrán ser modificadas previa comunicación al Asociado, en observancia de los principios de buena fe contractual y transparencia informativa establecidos en los artículos 1362 y 168 del Código Civil, en concordancia con los artículos 49 y 50 de la Ley N.º 29571.
- 7.11. RIBERA DEL RIO CLUB RESORT S.A. tiene la facultad de proponer futuras modificaciones del presente Contrato de Asociación en Participación con el fin de perfeccionarlo, en virtud del artículo 1352 del Código Civil. Dichas modificaciones serán oportunamente comunicadas para que el Asociado, en su calidad de contratante, pueda manifestar su consentimiento expreso.

OCTAVA: MORA AUTOMÁTICA

En caso EL ASOCIADO incumpla con el abono de una o más cuotas mensuales pactadas, conforme a los plazos estipulados en el Cronograma de Pagos de Inversión, constado en el Anexo 2 que es parte integral del presente contrato, EL ASOCIADO incurrirá en mora automática a partir del vencimiento del plazo de una cuota mensual, sin necesidad de requerimiento de pago alguno ni intimación Judicial o Extrajudicial, conforme lo establecido en el numeral 7.3 de la Cláusula Séptima del presente documento. Estos intereses moratorios se devengarán desde el día siguiente a la fecha del vencimiento de la obligación, inclusive hasta el día del pago total de la cuota o cuotas pendientes de pago.

La tasa diaria aplicable a la mora automática referida a la presente cláusula, asciende al 0.5% de la cuota mensual establecida en el Cronograma de Pagos de Inversión - Anexo 2, que es parte integral del presente contrato.

NOVENA: CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

A la suscripción del presente contrato, las partes se sujetan a las normas vigentes y aplicables sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo del Reglamento de Gestión de Riesgo de Lavado de activos, aprobado mediante Resolución SBS N° 2660-2015. En ese sentido, las partes declaran que sus actividades, así como los valores materia de la presente transferencia o transferencias no se encuentran relacionados con actividades ilícitas, particularmente de lavado de activos o del financiamiento del terrorismo.

Si alguna de las partes resultase implicada o involucrada en una investigación relacionada con actividades ilícitas de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo o fuese incluida en Listas de control como las de la ONU, OFAC, Listas de terroristas de la Unión Europea, Listas de Países y Territorios No Cooperantes y otras que señale la SBS; esta se compromete a indemnizar y/o pagar los daños y perjuicios directos, multas, sanciones, costas, honorarios de abogados, en los que la parte involucrada haya incurrido tras un procedimiento en el que hubiera sido finalmente condenado por resolución administrativa o judicial firme, y que pudiera sufrir sin que medie responsabilidad suya, esto como consecuencia directa de los hechos o actos dolosos o mediando culpa grave de la parte involucrada y que generen demandas, denuncias de todo tipo, medidas cautelares fuera y dentro del proceso, reclamos interpuestos por cualquier causa y ante cualquier fuero judicial, arbitral o administrativo. La parte involucrada deberá asumir los gastos mencionados en la presente cláusula hasta que la parte afectada se vea eximida del proceso.

DÉCIMA: ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN

En armonía con lo establecido por los artículos 438 y 441 de la Ley General de Sociedades, las partes dejan constancia de que el presente contrato de asociación en participación no genera la creación de una persona jurídica y tampoco tiene razón social ni denominación alguna. En consecuencia, INCLUB actuará en nombre propio en las relaciones comerciales que se originen a propósito del presente contrato.

DÉCIMO PRIMERA: CONFIDENCIALIDAD



Las partes acuerdan que, si no cuentan con el consentimiento previo de la otra parte, no revelarán el contenido de este contrato a ningún tercero, a no ser que alguna de las partes tenga que revelar dicha información: (a) para implementar o hacer cumplir este contrato; (b) si se ve obligada a hacerlo por una ley, tribunal o norma; (c) si sus abogados le informan que está obligada legalmente a hacerlo o que el hecho de que no cumpla con hacerlo pueda dar lugar a que asuma alguna responsabilidad frente a cualquier otra Entidad o se genere el riesgo de la imposición de una sanción administrativa de cualquier tipo a sus asesores y auditores profesionales de ser el caso.

DÉCIMO SEGUNDA: PAGO DE TRÁMITES LEGALES

Las partes establecen que los gastos notariales correspondientes a la legalización del presente contrato, queda a cargo de EL ASOCIADO.

DÉCIMO TERCERA: ADICIONALES

El presente contrato aplica a las siguientes promociones:

- Duplicar el número de acciones del Programa de participación adquirido como socio fundador, siempre y cuando cumpla con pagar el 100% del cronograma de pagos, conforme a la cláusula tercera del presente contrato. Esto solo aplica para Programas de participación vitalicia.
- Oportunidad de migrar a un Programa de participación superior, dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de suscripción del Contrato de Asociación en participación para el desarrollo de negocios o hasta que haya Stock, lo que pase primero, con los mismos beneficios (Válido para Programas de participación desde Vitalicia hasta Vitalicia Premium).
- El Asociado que cuente con su residencia en el interior del Perú o en el extranjero podrá trasladar la totalidad de su inversión al momento de migrar a un nuevo proyecto que se encuentre en etapa de desarrollo u operaciones, siempre que dicho proyecto esté ubicado en el país o localidad donde mantenga su domicilio real.
- EL ASOCIADO tiene derecho al disfrute de los servicios e instalaciones de RIBERA DEL RIO CLUB RESORT S.A. bajo las condiciones expresadas en la cláusula cuarta del presente contrato. Para otros servicios que adquiera el socio, aplicarán los precios según el tarifario vigente, durante el plazo de vigencia de 5 años contados a partir de la firma del presente contrato. Una vez vencido el plazo de vigencia indicado, este beneficio puede ser extendido de manera indefinida por un pago anual, inicialmente contemplado en USD \$ 99.00 (Noventa y nueve con 00/100 dólares), mediante la firma del Contrato de compraventa de membresía de Ribera del Rio Club Resort S.A.

DÉCIMO CUARTA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES LEGALES



Las partes señalan como sus domicilios los consignados en la introducción del presente contrato. Cualquier comunicación o notificación deberá ser cursada a dichos domicilios por escrito, con cargo de recepción. En caso de cambio de domicilio, para su efecto o validez legal deberá comunicarse a la otra parte, con cargo de recepción y a la brevedad posible. En tanto no recepcione la otra parte la citada comunicación se entenderán válidamente efectuadas las comunicaciones remitidas al anterior domicilio y surtirán todos sus efectos legales. Cualquier variación del mismo deberá ser comunicada mediante carta notarial o medios electrónicos formales de INCLUB con una anticipación de treinta (30) días naturales, sin cuyo requisito no tendrá efecto la variación del domicilio.

DÉCIMO QUINTA: LEGISLACIÓN APLICABLE

El contrato se regirá por la Legislación Peruana. En todo lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del Código Civil, la Ley General de Sociedades, los principios de buena fe contractuales y demás del sistema jurídico que resulten aplicables.

DÉCIMO SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

En caso de cualquier discrepancia o conflicto que surgiera entre las partes, en relación con la celebración, interpretación, ejecución y/o efectos jurídicos, resolución o cualquier otro vinculado con el presente contrato, será sometida al fuero judicial ordinario de los jueces y tribunales del distrito judicial del Cercado de Lima, renunciando así a la jurisdicción de sus domicilios.

Como medio alternativo de resolución de conflictos, las partes podrán llegar a un consenso para optar por la competencia arbitral, sometiéndose así a las disposiciones del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima.

Dicho Tribunal Arbitral estará constituido por tres (3) miembros. Cada parte escoge a un (1) árbitro, siendo el tercer miembro escogido por los árbitros de cada una de las partes. En caso este tercer miembro no se escoja dentro del plazo máximo de diez (10) días naturales, dicho tercer miembro será escogido por el mismo Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Este tercer miembro será quien presida el Tribunal Arbitral.

El laudo del Tribunal será definitivo e inapelable, así como de obligatorio cumplimiento y ejecución para las partes.

Cabe señalar que la parte que no se vea favorecida con el laudo expedido por el Tribunal Arbitral, será la que asuma el costo del procedimiento invocado, en cuanto a las costas y los costos.

En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de Lima, a los 12 días del mes de Julio de 2023.



INCLUB WORLD S.A.C.

Omar Fernando Urteaga Cabrera

Gerente General
INCLUB

JOSE MONTALVO ESTELA
DNI-DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD

N° 10328956
EL ASOCIADO